

第五章 5.2 第4题

一位客户在银行为一个多层营销公司开立了帐户，帐户的借贷项目多，相互关系大，而且有大量国际交易，此外，该帐户还向客户在其他司法管辖区的个人账户输送资金，执法部门在调查时应采取以下那2个措施?(选择两项)

A

确定谁是账户签署人

B要求银行提供该多层营销公司的历史纪录

C查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法

D与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对

a为什么不对?

Plain Text

- 1 因为题目问的是执法部分哈，a是银行在进行客户尽职调查时的步骤。

执法机构发起的调查

执法机构可以对金融组织发起调查，也可以在涉及金融组织的客户调查中联系金融组织。执法机构在开展反洗钱调查时可能采取的步骤包括：

- 追踪资金的流向：当执法机构掌握了黑钱的来源或最终去向时，就可以通过资金的流入和流出串联出一条完整的资金链。
- 利用金融组织掌握的金融知识和尽职调查信息：通过信息共享和交易审查，金融组织可以协助执法机构发现嫌疑人资金的来源和最终目的地。另外，在许多司法管辖区，用于编写可疑活动报告或客户尽职调查文件的支撑文件可以作为证据，而实际可疑活动报告却不能作为证据。
- 识别非法活动：大多数国家或地区都从上游犯罪或特定非法活动的角度来定义洗钱。在通常情况下，这些活动涉及的上游犯罪很广泛且往往牵扯到很多重罪，包括贿赂、勒索、诈骗、毒品走私和人口贩卖。要为洗钱案件定罪，检察官需要明确资金流转的过程并确定上游犯罪类型。
- 查看数据库：金融情报机构数据库和商业数据库可以提供非常有用和广泛的金融信息，还能就向哪些金融组织求助提供一些线索。此外，美国的社保信息（即与税务相关的信息）等记录可以用来进一步核实嫌疑人的身份。
- 查看公共记录：法院记录、公司档案和信用报告都能提供有用的背景信息。
- 查看许可和注册文件：这些文件（如由机动车管理部门和其他注册数据库保存的记录）可以提供背景信息以及有用的引导。

正确答案是：C. 查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法 和 D. 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对

详细分析：

根据文档中关于“执法机构发起的调查”所描述的步骤，这两个选项最直接地对应了调查流程的核心环节。分析如下：

C. 查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法 - 正确

- 文档明确指出，执法机构调查的关键步骤之一是“分析调查对象的金融交易和账户活动”以及“追踪资金的流向”。
- 该公司账户向境外个人账户输送资金是本案最可疑的行为。调查此资金流动的合法性（即是否有真实的商品或服务交易背景），是判断其是否属于离岸或融合洗钱行为的核心。

D. 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对 - 正确

- 文档在调查步骤中提到“**查看数据库**”，并特别指出“金融情报机构数据库和商业数据库可以提供非常有用和广泛的金融信息”。
- 与本地金融情报机构（如美国的FinCEN、英国的NCA）提供的可疑交易报告（STR/SAR）进行比对，是发现关联犯罪线索、验证当前怀疑的标准操作。

A. 确定谁是账户签署人 - 不正确

- 这是在金融机构进行“**客户尽职调查**”时的基础步骤，在账户开立时即应完成。对于执法部门的调查而言，这属于已知或可轻易获取的背景信息，而非在已发现高度可疑活动后需要采取的**核心调查措施**。

B. 要求银行提供该多层营销公司的历史纪录 - 不准确

- 虽然调查需要历史记录，但选项表述过于宽泛。执法部门更倾向于提出**具体、有针对性的要求**，例如要求提供特定时间段内与那些境外个人账户的所有交易记录，而不是宽泛的“历史纪录”。直接调查资金流（选项C）是更精准的措施。

结论：

在已识别出“向境外个人账户输送资金”这一高度可疑模式后，执法部门应采取的最直接、最有效的措施是**追踪并验证该资金流的合法性（C）**，并**通过情报数据库比对以发现更大范围的犯罪网络（D）**。